南部石龙“5·28”一般机械伤害事故调查报告

南部石龙“5·28”一般机械伤害事故调查组

2023年9月

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况 1
（一）事故经过 1
（二）应急处置情况 2
二、基本情况 3
（一）事故有关人员基本情况 3
（二）事故相关勘验情况 4
（三）人员伤亡情况 5
（四）直接经济损失情况 6
（五）其他需要表述的情况 6
（六）事故应急救援评估 6
三、事故原因及事故性质认定 6
（一）事故原因 6
（二）事故性质 7
四、调查发现的主要问题 7
（一）有关部门 7
（二）地方党委政府 7
五、事故责任的认定及处理建议 8
六、事故防范及整改建议 8
（一） 加强培训，提升相关从业人员操作技能 8
（二） 加强巡查，及时排查整治隐患 8
（三） 加强摸排，及时统计上报 9

2023年5月28日16时许，南部县石龙镇老家沟村3组罗湾地发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约70万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定，经南部县人民政府同意，于2023年6月9日成立了由县应急管理局、县公安局、县农业农村局、县总工会和石龙镇人民政府等单位派员组成的南部石龙“5·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组），同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了此次事故经过、分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故经过

2023年5月28日收割机驾驶人员李*准备收割石龙镇老家沟村3组罗湾地的小麦时，发现收割机的一条皮带破损，12时许，李*便电话告知陈*民，叫其在县城购买一条新皮带

用于更换。直到下午15时许，陈*民仍未将皮带购回，李*就来到老家沟村3组罗湾地，对收割机进行简单的维修处理后，约15时30分许，李*发动收割机，采取后倒方式沿一上坡路将收割机开至高坎处一小麦地边，然后将收割机顺坡路下行，在下行过程中，收割机被路面上凸起的土包顶住而侧偏，此时李*便跳车至收割机右前方的一凹坑处，被侧翻的收割机压中。

（二）应急处置情况

事故发生后，事故现场附近的熊*秀（陈*民母亲）立即呼喊在不远处修房子的几名工人，几名工人随即跑来查看情况，电话报告了老家沟村支部书记，并通知了土地承包人陈*海。16时许，老家沟村村干部、石龙镇政府工作人员、盘龙派出所民警、119和120陆续赶至事故现场，组织开展救援工作，陈*海就近联系了一台挖掘机移开涉事收割机，将李*从凹坑里抬出，经“120”医护人员现场抢救，在17时40分许宣布李*已经死亡。李*的合伙人王*华与陈*民赶至事故现场后，组织人员将李*遗体送回其家中。在石龙镇政府和老家沟村支部、村委会的协调下，陈*海、王*华、陈*民与死者家属达成了一致意见，陈*民代表合伙人与其父签订了赔偿协议，共赔付死者家属70万元。截至目前，已支付40万元，剩余30万元根据协议约定，在2024年1月30日前付清。目前李*已经安葬，整个善后处置过程中，未给当地社会稳定带来负面影响。

二、基本情况

（一）事故有关人员基本情况

1.陈*海，男，68岁，南部县*******人，身份证号**********。2021年11月3日，陈*海与石龙镇老家沟村3组组长宋*弟（代表老家沟村3组）签订了《土地流转出租合同》：石龙镇老家沟村3组的土地（含罗湾地）交由陈*海承包经营。陈*海取得老家沟村3组的土地承包经营权后，因其年岁偏高、精力不足，特别在联系农产品销路方面更是缺乏手段，于是便请陈*民（其子）、李*（其外甥）及王*华（东坝镇境内从事土地承包经营多年）参与合伙经营此土地。

2.陈*民，男，43岁，南部县*******人，身份证号**********,现在广东省广州市从事空调销售、安装。作为石龙镇老家沟村3组罗湾地土地合伙经营者之一，主要负责承包土地经营资金收支。

3.王*华，女，40岁，南部县*******人，身份证号**********,在南部县东坝镇境内从事土地承包经营多年。作为石龙镇老家沟村3组罗湾地土地合伙经营者之一，主要负责与上级主管部门对接、相关资料的报送及农产品销售等工作。

4.李*，男，31岁，南部县*******人，身份证号**********，自购一台联合收割机、无人机，会操作

收割机、无人机。作为石龙镇老家沟村3组罗湾地土地合伙经营者之一，主要负责农作物种植、收割及日常管护（喷药、施肥）。

（二）事故相关勘验情况

事故发生后，调查组对事故现场进行了勘验。勘验情况如下：事故发生地位于南部县石龙镇老家沟村3组罗湾地一土坯路，因事发后抢救人员需要，涉事收割机已被搬移、切割。涉事收割机系久保田牌全喂入式联合收割机，产品型号：4LZ-2.5(PRO688Q）；出厂编号：#QY59190#；工作状态外形尺寸 :5010×2650×2815mm；制造日期：2015年09月21日。（如图所示）。



（涉事收割机位置全貌）



（事发后收割机被推倒并进行过切割）



（涉事收割机铭牌）

（三）人员伤亡情况

死者李*，男，户籍所在地：**********，身份证号码：**********，熟练收割机、无人机操作技术，但未持

有相应操作证件。

（四）直接经济损失情况

事发后，合伙人陈*民代表合伙人与死者亲属就善后赔偿事宜进行了协商，并达成一致意见，给予死者李*亲属赔偿70万元。

（五）其他需要表述的情况

经县农业农村局通过系统查询，涉事收割机未悬挂牌照，也未参加年检，驾驶人员李*未取得相关操作证。

死者李*为合伙经营土地的农作物进行种植、收割、管护等作业期间，其机械所需的燃油费用及适当的工时费在合伙经营收入中统一列支。闲暇之余，李*可为其他经营户提供收割、种植、管护作业，按市场价正常收取费用。

（六）事故应急救援评估

事故发生后，县委、县政府高度重视，县应急管理局、县公安局、县农业农村局以及石龙镇人民政府等相关单位立即启动相应应急救援预案，并派人赶赴事故现场，组织指挥事故救援、善后处置和现场勘查等工作，应急联动及时有效，应急保障有力，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

收割机驾驶人员李*安全意识淡薄，在未取得相应机械操作驾驶证、机械故障未彻底排除的情况下，贸然驾驶收割机作业。收割机在顺坡下行过程中被路面上凸起的土包顶住而侧偏，李*临危跳车避让不当，被侧滑下的收割机压中，经抢救无效死亡。李*违规操作是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因

土地承包人陈*海及合伙经营者陈*民、王*华对李*无证操作收割机行为认识不足，未采取有效方式予以劝阻，是本起事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查组认定，南部石龙“5·28”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）有关部门

南部县农业农村局对涉事收割机未登记，未核发证书、牌照，未参加年检，驾驶人员李*未持相应证照而驾驶农业机械作业行为未能及时发现处理，安全监管方面存在不足。

（二）地方党委政府

石龙镇党委政府对涉事收割机未登记，未核发证书、牌照，未参加年检，驾驶人员李*未持相应证照而驾驶农业机械作业行为未能及时发现上报。

五、事故责任的认定及处理建议

根据调查事实，依据有关法律法规，对事故有关人员提出如下处理建议：

（一）收割机驾驶人员李*安全意识淡薄，在未取得相应机械操作驾驶证、机械故障未彻底排除的情况下，贸然驾驶收割机作业。收割机在顺坡下行过程中被路面上凸起的土包顶住而侧偏，李*临危跳车避让不当，被侧滑下的收割机压中，经抢救无效死亡。李*对事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）土地承包人陈*海及合伙经营者陈*民、王*华对李*无证操作收割机行为认识不足，未采取有效方式予以劝阻。鉴于李*系合伙人之一，应对其自身行为负责，陈*海等三人对其行为无管理义务，建议免予追究陈*海、陈*民和王*华三人的行政责任。

六、事故防范及整改建议

（一）加强培训，提升相关从业人员操作技能。各农业合作社、土地承包经营单位务必进一步加大安全投入力度，根据自身实际，配备必要数量的农机操作手。同时，要持续加强从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全操作技能及应急处置措施。

（二）加强巡查，及时排查整治隐患。县农业农村局要充分履行行业监管职责，组织专门人员开展“安全宣传进农

村”活动，深入田间地头、农场庭院等场所，大力宣传《农业机械安全监督管理条例》等法规。要聚焦农业机械使用情况、农机操作手持证情况、农业机械登记及其证书、牌照核发情况等重点内容，扎实开展隐患排查整治，确保农机监管无死角、无盲区、无漏洞。

（三）加强摸排，及时统计上报。各乡镇（街道）要进一步履行好属地监管职责，及时摸排辖区农业机械购置信息并汇总统计上报相关职能主管部门。要充分利用农忙季节农机使用的高峰期，加大巡查检查力度，对存在非法违法作业行为，及时予以制止并上报主管部门，坚决防范类似事故再次发生。